MAHIDOL UNIVERSITY

Lecture 7-8

Mahidol University

ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น

ทสวด191 **พื้นฐานจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์**

ITDS191 **Fundamentals of Computer Ethics**

Image source: https://bit.ly/3gZSocK

หัวข้อ

- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
- ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
  - ลิขสิทธิ์ (Copyright)
  - ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

ทรัพย์สินทางปัญญา

"***Intellectual property*** (IP) refers to **creations of the mind** – everything from works of art to inventions, computer programs to trademarks and other commercial signs."

World Intellectual Property Organization (WIPO)

https://www.wipo.int/about-ip/en/

World Intellectual Property Organization (WIPO)

- องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
- จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2510
- เพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- มีสมาชิก 192 ประเทศ รวมทั้งไทย

ทรัพย์สินทางปัญญา

- ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก
- ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือ ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีในการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น

(เอกสารหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญา, กรมทรัพย์สินทางปัญญา: www.ipthailand.go.th)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

ในปัจจุบัน มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

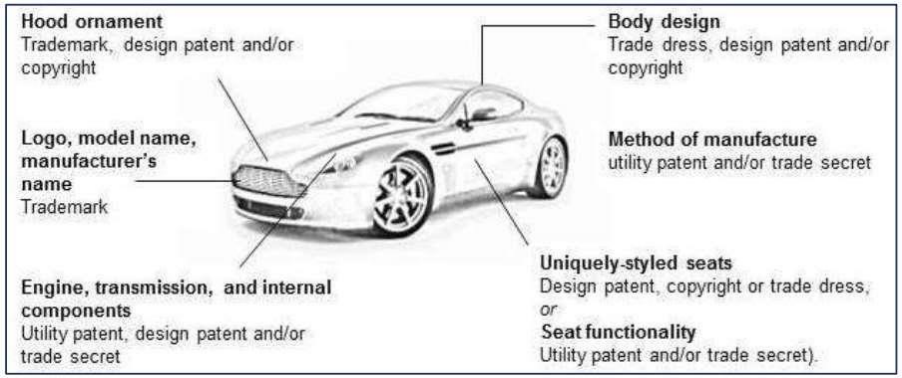
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบของผังภูมิวงจรรวมพ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีพ.ศ.2548

https://www.livingly.com/Weird+Inventions+That+Are+Actually+Really+Useful

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิช

https://search.ipthailand.go.th/



https://www.egov.go.th/th/government-agency/237/

บริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

https://search.ipthailand.go.th/

ประเภทรายการ	จำนวนรายการ	ข้อมูล
สิทธิบัตรการประดิษฐ์	139,814 รายการ	ข้อมูลประกาศ ปี 2523 - 06/02/2565
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	68,707 รายการ	ข้อมูลประกาศ ปี 2523 - 06/02/2565
อนุสิทธิบัตร	19,192 รายการ	ข้อมูลประกาศ ปี 2543 - 06/02/2565
ผังภูมิวงจรรวม	33 รายการ	ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2546 - 06/02/2565
ลิขสิทธิ์	378,675 รายการ	ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2535 - 06/02/2565
ลิขสิทธิ์เพลง	517,447 รายการ	ข้อมูลวันที่จัดเก็บ ปี 2562 - 06/02/2565
เครื่องหมายการค้า	1,081,505 รายการ	ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2535 - 06/02/2565
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	540 รายการ	ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2547 - 06/02/2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

ลิขสิทธิ์เพลง | GMM GRAMMY

ค้นหาขั้นสูง | สิทธิบัตรต่างประเทศ

ผลการค้นหา 26061 รายการ

เรียงผลการค้นหาตาม: ตามคะแนน | Export

ทั้งหมด | ลิขสิทธิ์เพลง (26061)

รูปแบบการแสดงผล : Thumbnail

ชื่อเพลง เล่นของสูง
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.1

ชื่อเพลง แล้วฉันจะรักเธอได้อย่างไร (ละครสกุลกา)
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.2

ชื่อเพลง แล้วมารักกันต่อ
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: อรรณพ จันสุตะ
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.3

ชื่อเพลง สรุปว่า...บ้า
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: จักราวุธ แสวงผล
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.4

ชื่อเพลง สุดฟ้า สุดฝัน (ละครคู่ปรับสลับร่าง)
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: กสิ นิพัฒน์ศิริผล
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.5

ชื่อเพลง รักแท้..ยังไง
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: สีห์ ธาราสด
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.6

ชื่อเพลง รักเธอเสมอ
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาค;อัสนี โชติกุล;
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.7

ชื่อเพลง ฮัก (HUG)
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: นราธิป ปานแร่
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY
ปี: 2562
No.8

ชื่อเพลง เรดิโอ
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา;จักรพงศ์ สิริริน;
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY

ชื่อเพลง ยังยิ้มได้ (ละคร หางเครื่อง)
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: พยัต ภูวิชัย
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY

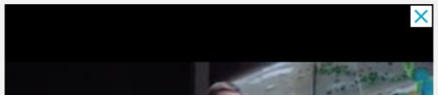
ชื่อเพลง ไม่เห็นฝุ่น (Acoustic Version)
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: ธนา ชัยวรภัทร์
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY

ชื่อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ
ชื่อผู้แต่งเนื้อร้อง: โอภาส พันธุ์ดี
ชื่อเจ้าของงานดนตรีกรรม: GMM GRAMMY

จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
*Copyright All Right Reserved
Pang Cha
World Class Thai Tea
ปังชา
ปังชา ได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
สงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข

7 ก.ย. 2566 09:30 น.

ร้านปังชา แจงปม "ภาพหญิงชุดไทย" ไม่เจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ขออภัยในความผิดพลาด



ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

- แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - ลิขสิทธิ์ (Copyright)
  - ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภท ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ คุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทที่กฎหมายกำหนด

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2. งานนาฏกรรม (ท่ารำ ท่าเต้นฯลฯ)
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะประยุกต์ ฯลฯ)
4. งานดนตรีกรรม (ทำนอง ทำนองและเนื้อร้องฯลฯ)
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7. งานภาพยนตร์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดครีท

ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม
ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่องาน โปรแกรม WISP-Management ไร่ต้อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 108210 เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548

ลงชื่อ
(นางสุจินดา อุทุวรันต์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์

เจ้าของลิขสิทธิ์

- ผู้สร้างสรรค์ผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนขึ้นอยู่กับ ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงาน

สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

- ในการทำซ้ำ
- ในการดัดแปลง
- ในการแจกจ่ายงานลิขสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
- ในการทำการแสดงงานต่อสาธารณะ
- ในการแสดงผลงานต่อสาธารณะ

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธ์จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน และจะมีผลตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
- ไม่ว่าจะแจ้งต่อทางการหรือไม่
- ไม่ว่าจะแสดงเครื่องหมาย © บนงานหรือไม่

การจดแจ้งลิขสิทธิ์

- การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะได้รับโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องจดแจ้งหรือทำพิธีการใดๆ การจดแจ้ง ถือเป็นการบอกกล่าวแก่สาธารณชน ถึงเป็นการอ้างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- ระบบการจดแจ้ง สามารถช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์ หรือการสร้างผลงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน การขายและการมอบหมาย และ / หรือการโอนสิทธิ

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

บทกำหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์

- **การละเมิดโดยตรง** โทษปรับ 20,000 – 200,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี หรือตั้งแต่ 100,000 – 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- การละเมิดโดยอ้อม โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี หรือตั้งแต่ 50,000 – 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

http://old-book.ru.ac.th/e-book/l/LW425(48)/LW425(48)-5.pdf

การยกเว้นจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์

- **แนวคิด วิธีการ หรือระบบ แนวคิด หรือขั้นตอนสำหรับการทำ การสร้าง** หรือการสร้างสิ่งต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางเทคนิค หรือ การค้นพบ การดำเนินธุรกิจ หรือขั้นตอนการทำธุรกิจ หลักการทางคณิตศาสตร์ สูตรของการคิดแก้ปัญหา หรือกระบวนการแนวคิดอื่น ๆ หรือวิธีการดำเนินการ
- **บทความที่มีประโยชน์** การออกแบบสำหรับบทความที่มีประโยชน์ เช่น ยานพาหนะ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องใช้ในครัวเรือน

การยกเว้นจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์

- **คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สโลแกน สัญลักษณ์** หรือการออกแบบที่เป็นที่รู้จักกันดี และรายการส่วนผสม
- **คุณสมบัติทั่วไป** เช่นปฏิทินทั่วไป แผนภูมิส่วนสูงและน้ำหนัก เทปวัด ไม้บรรทัด รายการหรือตารางที่นำมาใช้เป็นเอกสารสาธารณะ
- **งานที่เป็นสาธารณสมบัติ** (Public domain works) ถึงแม้ว่าระยะเวลาของการคุ้มครองจะแตกต่างกัน แต่เมื่อระยะเวลาการคุ้มครองสิ้นสุด ผลงานที่เคยมีลิขสิทธิ์คุ้มครองก็เปลี่ยนสภาพเป็น สาธารณสมบัติ ที่เปิดให้ทุกคนใช้ได้อย่างเสรี
- **ข้อเท็จจริง** สถิติประชากร

Creative Commons licenses

- สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์
- ผู้สร้างงานสามารถเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวม กันก็ได้

ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง (Attribution) - BY

ไม่ใช้เพื่อการค้า (Noncommercial) - NC

ไม่แก้ไขต้นฉบับ (No Derivative Works) - ND

ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike) - SA

Creative Commons licenses

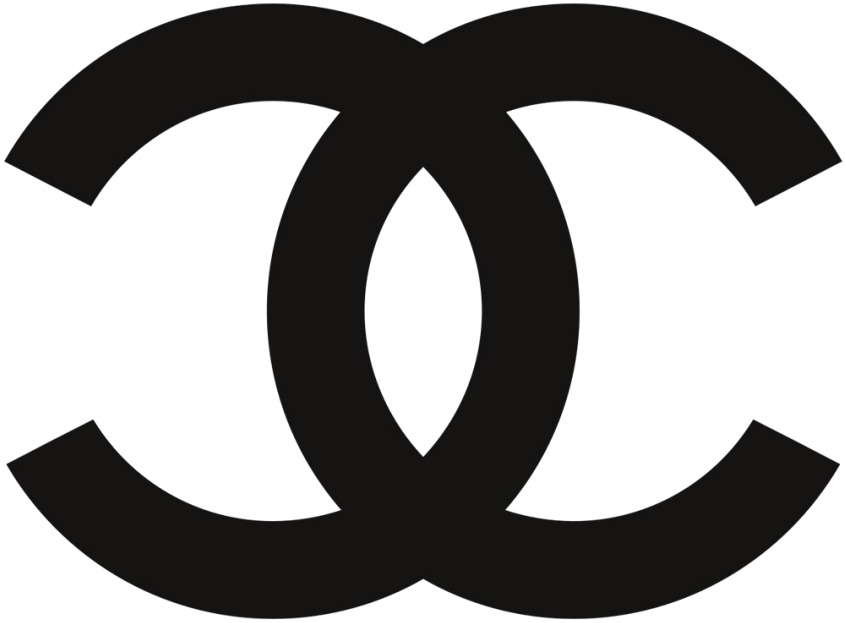
	Can someone use it commercially?	Can someone create new versions of it?
Attribution		
Share Alike		Yup, AND they must license the new work under a Share Alike license.
No Derivatives		
Non-Commercial		Yup, AND the new work must be non-commercial, but it can be under any non-commercial license.
Non-Commercial Share Alike		Yup, AND they must license the new work under a Non-Commercial Share Alike license.
Non-Commercial No Derivatives		

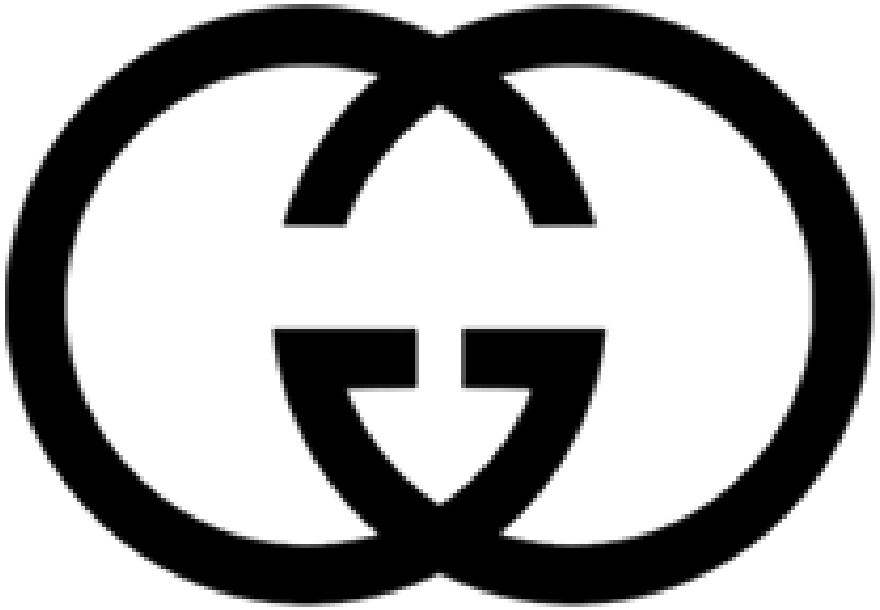
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (industrial property)

- ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต ที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (industrial property)

- เครื่องหมายการค้า
- สิทธิบัตร
- ผังภูมิวงจรรวม
- สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์
- การคุ้มครองพันธ์พืช
- ความลับทางการค้า





เครื่องหมายการค้า (Trade mark)

- เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark)

- เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพคุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด ของบริการนั้น

เครื่องหมายร่วม (Collective mark)

- เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่ม บุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

SCG
SIAM CEMENT GROUP

ptt
Group

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

- มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น

การคุ้มครองและอายุการคุ้มครอง

- เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้
- เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนด จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ ละ 10 ปี

สิทธิบัตร (Patent)

- หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่ายเช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็ว เกินไป เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

- หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป

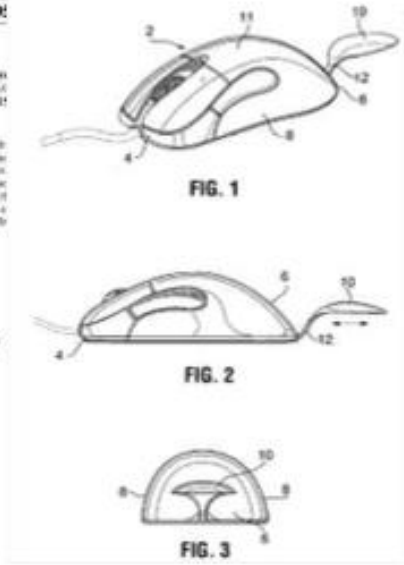
สิทธิบัตร (Patent)

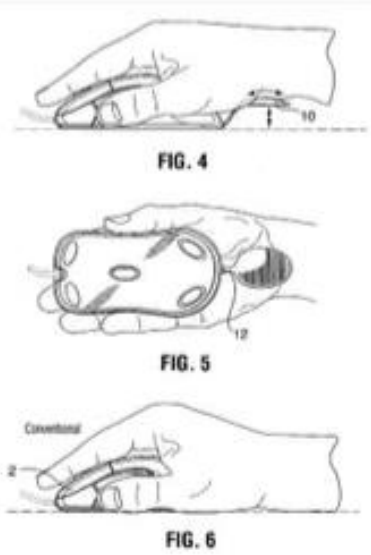
- เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
- ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty)
- ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive steps/non-obviousness)
- ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรม (capable of industrial use)

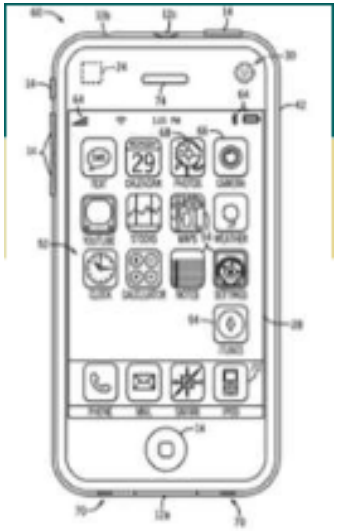
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

- จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
- กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
- วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
- การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ตัวอย่างสิทธิบัตร







Utility Patent

Design Patent

ตัวอย่างสิทธิบัตร

ที่สิทธิบัตร 14229 สป/200 - ข

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

ซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ โก., แอลทีดี.

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี)
ปรากฏในสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 039039
วันขอรับสิทธิบัตร 11 สิงหาคม 2540
ผู้ประดิษฐ์ นายแจ - ฮุน ลิม และคณะ

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ อุปกรณ์ตัดท่อสารทำความเย็นสำหรับตู้เย็น

ให้ผู้ทรง ทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ
ออกให้ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
หมดอายุ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายยรรยง พวงราช)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเห็น ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร มิฉะนั้น
สิทธิบัตรจะสิ้นอายุ
2. ผู้ทรงสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้
3. การขนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่

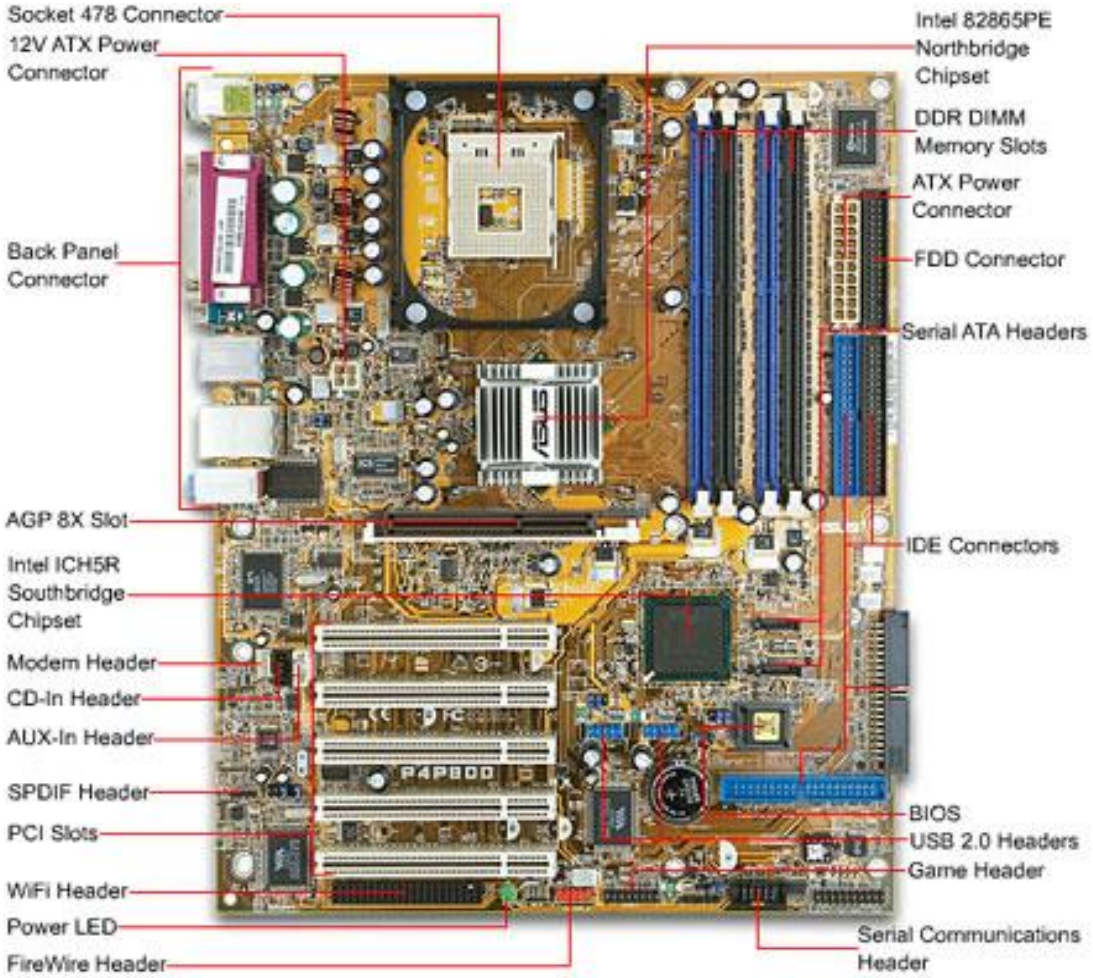
กฎหมายแบบผังภูมิวงจรรวม

(Topology of Large Integrated Circuit)

- แผนผังหรือแบบหรือภาพ ที่ทำขึ้นเพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรรวม (วงจรไฟฟ้า) ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใด เช่น อาจเป็น แบบวงจรไฟฟ้าที่เป็น layout design, หรือ mask work
- ต้องเป็นแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นเอง และไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม
- คุ้มครอง 10 ปีนับแต่จดหรือใช้ และไม่เกิน 15 ปี นับแต่สร้างสรรค์ขึ้น

กฎหมายแบบผังภูมิวงจรรวม

(Topology of Large Integrated Circuit)



สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

- ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และ บ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
- การคุ้มครอง ต้องขึ้นทะเบียน โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น นิติบุคคลและมีเขตรับผิดชอบในบริเวณแห่งภูมิศาสตร์ของสินค้า

ลักษณะของสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ที่ขอจดทะเบียนได้

- เป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
- สินค้านั้น ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ ก็ได้
- ไม่เป็นชื่อสามัญ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าใช้เรียกขานสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์นั้น
- ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
- สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ต่างประเทศ ต้องจดและใช้อย่างต่อเนื่องในต่างประเทศมาจนถึงวันขอจดทะเบียนในประเทศไทย

ตัวอย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คุ้มครองพันธุ์พืช

- การคุ้มครอง พันธ์พืชใหม่ และพันธ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เป็นการคุ้มครองการคิดค้นของนักปรับปรุงพันธ์พืช โดยระบบจดทะเบียน ส่วนการคุ้มครอง พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์พืชป่า เป็นการคุ้มครองเชิงอนุรักษ์ โดยมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

https://biothai.net/node/16895#:~:text=

คุ้มครองพันธุ์พืช

การพิจารณาชนิดพืชเพื่อออกประกาศเป็นพันธุ์พืชใหม่

- พืชที่มีความสำคัญและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ
- พืชที่มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยทำการปรับปรุงพันธุ์
- พืชที่มีพันธุ์พืชพื้นเมืองให้เกษตรกรเลือกใช้

ปี 2564 มีการขอเพิ่มอีก 7 ชนิดได้แก่ พืชสกุลแคนนาบิส ถั่วลิสง กะเพรา บัวบก โกโก้ กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและลูกผสม และหอมแดง

https://www.ryt9.com/s/prg/3268440

ความลับทางการค้า

ข้อมูลการค้าที่

- 1. ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้ว ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
- 2. มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และ
- 3. เป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้ควบคลุมความลับ ได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

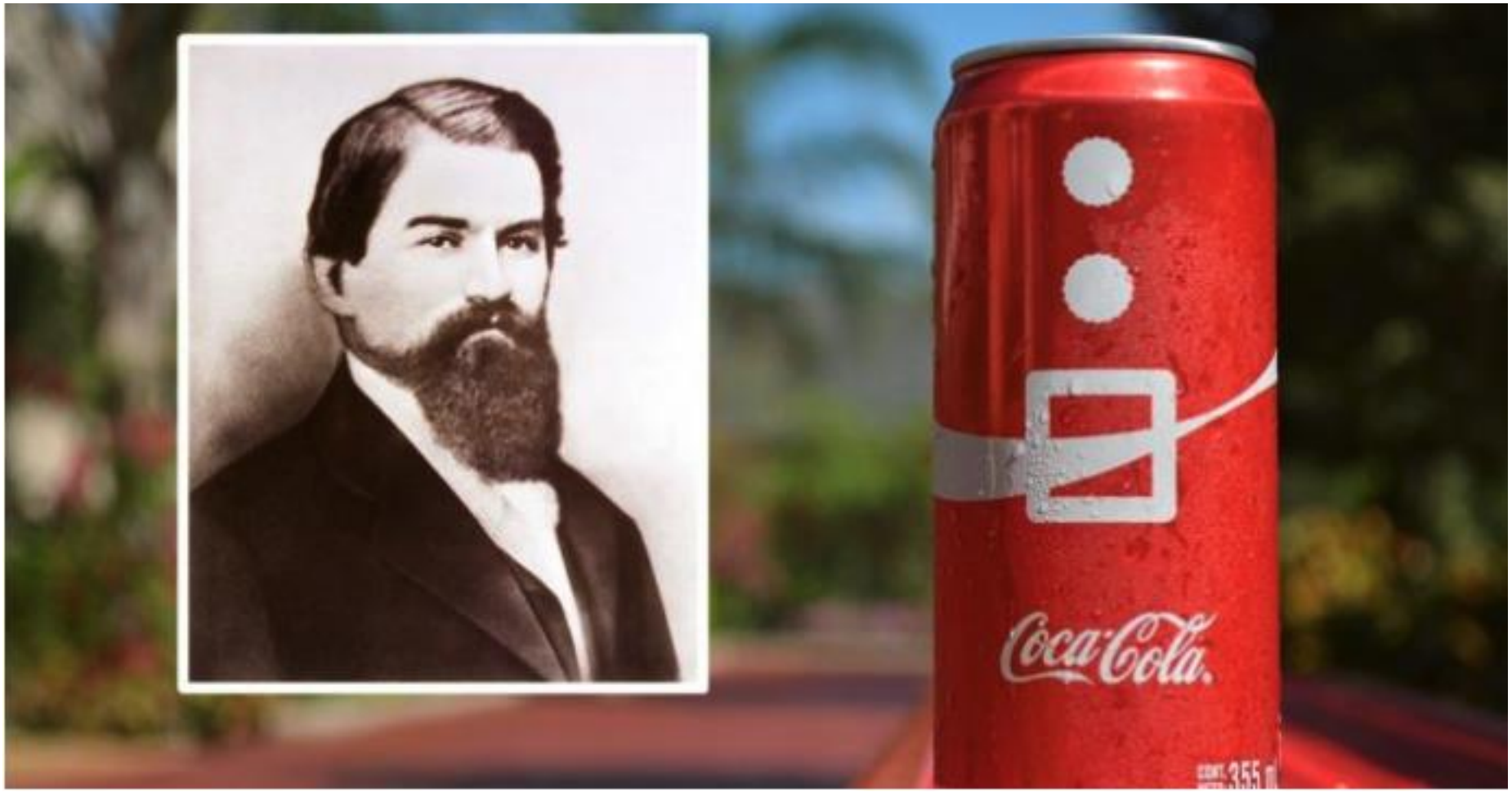
การคุ้มครองความลับทางการค้า

- ไม่ต้องจดทะเบียน
- ควรทำเป็นสัญญาถ่ายทอดและรักษาความลับทางการค้า
- หากเปิดเผยออกไป อาจทำให้หมดสภาพเป็นความลับทางการค้า

ข้อมูลทางการค้า

- เป็นเรื่องราว ข้อเท็จจริง รายชื่อลูกค้า
- สูตร เช่น สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสำอาง สูตรผลิตภัณฑ์เคมี
- รูปแบบ งานที่รวมหรือประกอบกันขึ้นมา
- โปรแกรม วิธีการดำเนินการ เทคนิคหรือข้อมูลการบริหารธุรกิจ
- กรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ

โคคา-โคลา



https://cocaine.org/coca-cola/index.html